



Nr. 26 Ministerbesprechung vom 3. Mai 1930, 12 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1443, Bl. 91–94

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Bredt, v. Guérard, Schiele, Treviranus, StS Pünder, Schäffer, Sautter; GenMaj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin; Protokoll: MinDir. v. Hagenow.

Beginn: 12:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Personalfragen des Auswärtigen Amts.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Frage der Amnestie bei Räumung des besetzten Gebiets.

1. Personalfragen des Auswärtigen Amts.

Der Reichsminister des Auswärtigen berichtete über die von ihm beabsichtigten Personalveränderungen im Dienste des Auswärtigen Amts. Durch Indiskretionen seien die beabsichtigten Maßnahmen teilweise richtig, teilweise falsch bekannt geworden. Was das Revirement im Außendienst selbst angehe, so wolle er – allerdings nur nachrichtlich – mitteilen, daß der Herr Reichspräsident auf seinen Vorschlag beabsichtige, den Londoner Botschafterposten mit dem Botschafter von Neurath und den dadurch freiwerdenden Botschafterposten in Rom mit dem gegenwärtigen Staatssekretär von Schubert zu besetzen¹. Der Londoner Botschafterposten müsse neu besetzt werden, zumal der gegenwärtige Botschafter Sthamer wiederholt um seine Abberufung gebeten habe und ihm das letzte Mal zugesichert worden sei, daß seinem Abschiedsgesuch im Frühjahr stattgegeben werde. In Paris und Warschau könne er auf den Botschafter- und Gesandtenposten keine Änderungen eintreten lassen, weil in der nächsten Zeit noch schwierige Verhandlungen in beiden Staaten zu führen seien, die eine Neubesetzung dieser Posten nicht zuließen. Die Neubesetzung der Botschafterposten in Rom und London werde im Spätsommer erfolgen. Ein Beschluß des Kabinetts sei hierzu nicht erforderlich, da es sich um Besetzung von Posten im auswärtigen Dienste handle. Was das Revirement im Dienste des Auswärtigen Amts selbst angehe, so habe er in Aussicht genommen, Ministerialdirigent von Bülow zum Staatssekretär zu berufen. von Bülow sei eine Kraft ersten Ranges. An und für sich könnten gewisse Bedenken bestehen wegen des Sprunges, den Herr von Bülow hierdurch mache. Im Auswärtigen Amt selber würden auf Grund der Aussprache mit den Ministerialdirektoren keine Schwierigkeiten entstehen. Er habe bei den Ministerialdirektoren volles Verständnis für die Berufung von Bülows zum Staatssekretär gefunden. Ministerialdirektor Dr. Köpke, der an und für sich der nächste Anwärter gewesen sei, habe ihn, den Minister, zu der Wahl von Bülows ausdrück-

¹ Zum Revirement vgl. Curtius: Sechs Jahre Minister, S. 146–148. WTB Nr. 1097 vom 2.6.30 meldete die personellen Veränderungen im AA (R 43 I/906, Bl. 198).

lich beglückwünscht. Um weitere Erörterungen in der Öffentlichkeit zu vermeiden, bat der Herr Reichsminister des Auswärtigen um Zustimmung, den Vortragenden Legationsrat Dr. von Bülow zum Staatssekretär zu ernennen.

Das weitere Revirement erstreckte sich auf den Chef der Personalabteilung, Ministerialdirektor Dr.

Schneider. Da Ministerialdirektor Dr. Schneider sich seiner Gelehrtentätigkeit zuwenden wolle, müsse hier ein Wechsel eintreten. Er beabsichtige, als Nachfolger den Gesandten Roland Köster in Oslo zu ernennen. Herr Köster sei ursprünglich nicht damit einverstanden gewesen. Es sei ihm, dem Minister, aber gelungen, Köster schließlich zu bewegen, die Leitung der Personalabteilung zu übernehmen. Auch in dieser Beziehung bat der Reichsminister des Auswärtigen um die Zustimmung des Kabinetts.

Reichsminister Wirth bat noch um Mitteilung, ob sich eine bindende Praxis herausgebildet habe, daß dem Reichskabinett bei Besetzung von Botschafter- und Gesandtenposten nur *nachrichtlich* Kenntnis gegeben werde.

Staatssekretär Dr. Pünder berichtete über die sich gebildete Praxis und brachte zum Ausdruck, daß ebenso wie der verstorbene Reichspräsident Ebert auch der gegenwärtige Reichspräsident den größten Wert darauf lege, an dieser Praxis festzuhalten. Die Praxis gründe sich darauf, daß der Reichspräsident das Reich völkerrechtlich vertrete. Aus dieser Vertretungsbefugnis ergebe sich nach Auffassung des Reichspräsidenten das Recht, die auswärtigen Posten von sich aus – ohne Beschlußfassung durch das Kabinett – zu besetzen. Allerdings bestehe hierbei das Übereinkommen, daß vor Besetzung solcher Stellen die Entscheidung des Herrn Reichskanzlers einzuholen sei. Dies sei auch in den vorliegenden beiden Fällen geschehen.

Auf Grund des Vortrages des Reichsministers des Auswärtigen erklärte sich das *Reichskabinett* damit *einverstanden*, daß als Nachfolger des Staatssekretärs Dr. von Schubert der Vortragende Legationsrat Dr. von Bülow zum Staatssekretär im Auswärtigen Amt und als Nachfolger des ausscheidenden Ministerialdirektors Dr. Schneider der Gesandte Köster in Oslo zum Leiter der Personalabteilung des Auswärtigen Amts ernannt werden.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Frage der Amnestie bei Räumung des besetzten Gebiets.

Der *Reichsjustizminister* legte dar, daß bei der bevorstehenden Räumung des besetzten Gebietes die Frage einer Amnestie erneut aufgetaucht sei. Bevor er sich in dieser Beziehung festlege, sei es ihm von Wert, zu wissen, wie das Reichskabinett zu einer solchen Frage stehe.

Der *Reichsverkehrsminister* führte hierzu aus, daß er eine allgemeine Amnestie nicht für möglich halte. Die Amnestiefrage sei von dem bekannten Rechtsanwalt Grimm² in Bewegung gesetzt worden. Dieser Bewegung hätten sich zahlreiche Persönlichkeiten angeschlossen. Grimm wolle als Stichtag für die Amnestie den 1. Oktober 1924 zu Grunde legen³. Bei der Frage des Umfanges der

² Rechtsanwalt Prof. Grimm war während der Ruhrbesetzung 1923 als Strafverteidiger bekannt geworden. In den späteren Jahren verteidigte er Angeklagte in den „Fememordprozessen“.

³ In einer Eingabe an RK Müller vom 12.10.29 hatte Grimm eine Amnestie für alle Deutschen gefordert, die im Jahre 1923 „aus politischen Gründen gegen deutsche Gesetze verstoßen“ hatten (R 43 I/1243, S. 259–283). RJM v. Guérard hatte am 28.10.29 (R 43 I/1243, S. 289–297) und am 8.11.29 (Schreiben des RJM an Grimm in R 43 I/1243, S. 301–304) eine Amnestie abgelehnt; vgl. auch diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 5, Anm. 5. Der durch Grimms Initiative gegründete „Ausschuß zur Förderung der Bestrebungen auf Erlass einer Amnestie aus Anlaß der Rheinlandräumung“ hatte in Schreiben an den RK vom 19.11.29 (R 43 I/1243, S. 305–309) und an den RJM vom 26.1.30 (R 43 I/1243, S. 337–386, mit einer „Denkschrift über die Notwendigkeit einer Befriedungsamnestie“ von Grimm) die Begnadigung Verurteilter und die Einstellung politischer Strafverfahren gefordert. Einem Vermerk Wiensteins zufolge (3.2.30, R 43 I/1243, S. 387), hatte des RJMin. weiterhin grundsätzliche Bedenken gegen die Gewährung einer Amnestie. Am 10.2.30 hatte die Volkskonservative RT-Gruppe mit einem Antrag die RReg. zur Vorlage eines AmnestieGes. aufgefordert (RT-Bd. 440, Drucks. Nr. 1631), und die DNVP-Fraktion hatte am 7.3.30 den „Entwurf eines Gesetzes über Straffreiheit“ (RT-Bd. 440, Drucks. Nr. 1717) eingebracht. Der RJM hatte am 14.3.30 eine Kabinettsberatung über die Amnestiefrage vorgeschlagen, weil der RT am 12.3.30 den Antrag der Volkskonservativen an den Rechtsausschuß überwiesen hatte (R 43 I/1243, S. 339).

Amnestie würden die Tötungsverbrechen, für die bereits die Amnestie von 1928⁴ von Bedeutung gewesen sei, sowie die Femedelikte (z. B. Fall Fahlbusch⁵, Fall Eckermann⁶) eine gewisse Rolle spielen. Eine Amnestierung in den Fällen der Femedelikte sei nach seiner Meinung diskutabel, weil verhindert werden müsse, daß sich solche Femeprozesse wiederholen⁷. Eine allgemeine Amnestie unter Zugrundelegung des heutigen Tages lehne er ab, halte aber eine Amnestie mit der Begrenzung vom 1. Oktober 1924 und dem Ziel der Einschließung der Femeprozesse für möglich.

Der *Reichsjustizminister Bredt* schloß sich den Ausführungen des Reichsverkehrsministers von Guérard an, auch nach seiner Meinung dürften neue Femeprozesse nicht auftauchen. Eine gewisse Schwierigkeit werde sich hinsichtlich der Erzberger-Mörder ergeben, da eine Amnestierung dieser Mörder nicht in Frage komme⁸. Weiterhin würde auch wohl die Frage eine gewisse Rolle spielen, ob überhaupt eine Reichsamnestie in den Fällen, in denen die Verurteilung durch Landgerichte erfolgt sei, möglich sei. Preußen und Bayern widersetzten sich einer Amnestie. Auch er halte es für richtig, bei der Amnestie von dem Stichtag des 30. September 1924 auszugehen. Er bäte um Feststellung, ob das Kabinett bereit sei, einer entsprechenden Vorlage beizutreten. Zu prüfen werde auch sein, ob ein Initiativantrag der Parteien abgewartet werden solle⁹. Er persönlich neige eher zu der Auffassung, daß die Justizverwaltung von sich aus die Frage aufgreifen solle.

Der *Reichskanzler* bemerkte, daß ihm aus politischen Gründen ein Initiativantrag lieber sei.

Der *Reichsverkehrsminister* schloß sich dieser Auffassung an. Ein selbständiges Vorgehen der Reichsregierung könne er nicht empfehlen. Die Frage beschäftige zur Zeit den Rechtsausschuß. Man solle im Ausschuß die Dinge laufen lassen und bei Einbringung von Initiativanträgen erklären, wieweit die Reichsregierung glaubt, solchen Anträgen folgen zu können. Nach seinen Feststellungen glaube er, daß die Zentrumsfraktion eine Amnestie mitmachen werde¹⁰.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* wünschte eine möglichst klare Umfassung der Amnestie, um alle zur Zeit bestehenden unliebsamen Fragen aus der Welt zu schaffen.

Auf Grund der Aussprache erklärte sich das *Kabinett* damit *einverstanden*, daß das Reichsjustizministerium bei Einbringung von Initiativanträgen erklären soll, in welchem Umfange es glaube, eine

⁴ Gemeint ist das „Gesetz über Straffreiheit“ vom 14.7.28 (RGBl. I, S. 195).

⁵ Feldwebel Fahlbusch hatte 1923 als Angehöriger der „Schwarzen Reichswehr“ den Feldwebel Wilms wegen eines angeblichen Verrats erschossen. Fahlbusch, der in die USA ausgewandert war, war 1928 nach Dtlnd ausgeliefert worden: Hannover, Politische Justiz 1918–1933, S. 173 ff.

⁶ Zum Fall Eckermann s. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 201, P. 3. Das RG hatte am 3.4.30 das Urteil des Schwurgerichts Schwerin gegen Eckermann aufgehoben und den Fall zur Wiederverhandlung an das Schwurgericht Rostock verwiesen (R 43 I/1243, S. 631).

⁷ In mehreren Eingaben für eine Amnestie wurde die Gefahr beschworen, daß durch weitere Femeprozesse die Verbindungen der Reichswehr zu der „Schwarzen Reichswehr“ der Öffentlichkeit und dem Ausland bekannt gemacht werden könnten (Schreiben des Mecklenburg-Schwerinschen Gesandten Tischbein an ORegR Planck vom 13.5.30 in R 43 I/1243, S. 629–636; Aufzeichnung des MinR Wienstein vom 23.5.30 über eine Unterredung mit Vertretern des Amnestieausschusses in R 43 I/1243, S. 651). Auch der ehemalige Führer der Orgesch, Oberforstrat Escherich, wandte sich „in Sachen der sogenannten ‚Fememörder‘“ als „Dolmetsch weiter Kreise des gutgesinnten Teils unseres Volkes“ am 12.5.30 an den RK. Escherich führte in seinem Schreiben u. a. aus: „Das gesunde Rechtsempfinden des Volks wehrt sich innerlich dagegen, daß Landesverräter auf Wunsch der Feinde amnestiert, Leute aber, die in ihrer Art doch letzten Endes Landesverteidiger sind, strafverfolgt werden. Ich glaube nicht, daß in irgend einem anderen Staat der civilisierten Welt Leute wie der Oberleutnant Schulz und Kameraden verurteilt werden würden. Warum gerade ich mich um die Sache annehme, so deshalb, weil ich als ehemaliger Führer der Orgesch, die nach der Revolution die Trägerin des aktiven Widerstands in Oberschlesien, an Rhein und Ruhr gewesen ist, wie wohl kein Zweiter die besonderen, heute in Vergessenheit geratenen Verhältnisse dieses so ungewöhnlich gelagerten Zeitabschnitts deutschen Kampfes um die Selbstbehauptung kenne“ (R 43 I/1243, S. 625).

⁸ Die Erzberger-Mörder Schulz und Tillessen waren über Ungarn nach Spanien geflohen. Nach Erlass der NotVO über Straffreiheit vom 21.3.33 (RGBl. I, S. 134) kehrten sie nach Dtlnd zurück: Epstein: Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, S. 437 f. Zu den Prozessen gegen Schulz und Tillessen nach 1945 s. Jasper: Aus den Akten des Prozesses gegen die Erzberger-Mörder, VfZG 10 (1962), S. 430–453.

⁹ Die Regierungsparteien brachten am 22.5.30 im Rechtsausschuß einen GesEntw. zur Änderung des Ges. über die Straffreiheit vom 14. Juli 1928 ein (Drucks. Nr. 139).

¹⁰ Zur Haltung der Zentrumsfraktion vgl. Morsey: Zentrumsprotokolle, Dok. Nr. 466, 468, 528, 531, 532, 533, 585, 586.

Amnestie anlässlich der Räumung des besetzten Gebietes vertreten zu können. Von einer Gesetzesvorlage durch die Reichsregierung soll abgesehen werden ¹¹.

¹¹ Das Amnestiegesetz wurde am 2.7.30 in 3. Lesung vom RT angenommen (RT-Bd. 428, S. 6091), am 10.7.30 jedoch vom RR abgelehnt (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR, 1930, S. 421–422). Am 16.7.30 gab der RT dem Einspruch des RR statt (RT-Bd. 428, S. 6394). Zu der Ablehnung des GesEntw. durch den RR befindet sich in R 43 I/1243, S. 680 bis 695 ein mit der Paraphe des RK versehenes Gutachten von Prof. Grimm, der das Gesetz für verfassungsmäßig zustande gekommen hielt. Die Regierungsparteien brachten den GesEntw. sofort am 16.7.30 als Initiativantrag wieder ein (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2386), der aber wegen der Auflösung des RT nicht mehr beraten werden konnte. Dem neugewählten RT legten die Regierungsparteien am 13.10.30 den GesEntw. vor (RT-Bd. 448, Drucks. Nr. 47), der am 18. 10. gegen die Stimmen der SPD verabschiedet wurde (veröffentlicht in RGBL. I, S. 467).

Zitierhinweis

Nr. 26 Ministerbesprechung vom 3. Mai 1930, 12 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 93–97 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D26>